高桥镇“3·20”自建房屋高处坠落事故调查报告

2022年3月20日上午5时30分许，丹徒区高桥镇四方桥村马超自建房现场，施工人员王建平在进行混凝土收光作业过程中，不慎从约6.5米的高处坠落，当场死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，根据区人民政府授权，2022年3月25日成立了镇江市丹徒区“3·20”事故调查组（以下简称“事故调查组”），区应急管理局局长朱昌斌任组长，区应急管理局、丹徒公安分局、区住建局、区总工会、高桥镇人民政府派员参加，并邀请区监察委参加，依法开展事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故基本情况

事故发生时间：2022年3月20日5时30分左右

事故发生地点：丹徒区高桥镇四方桥村马超自建房屋的施工场所

事故类型：高处坠落

事故等级：一般事故

直接经济损失：80万元

伤亡情况：死亡1人，死者王建平，男，58岁，江苏镇江人，身份证号：32**********33，长期从事混凝土摊平、收光作业的自由职业者，户籍地址：江苏省镇江市丹徒区高桥镇下二圩31号。

（二）自建房屋基本情况

发生事故的自建房屋位于丹徒区高桥镇高红公路16号的镇江超越鞋业有限公司内，属于四方桥村新圩组原窑厂的部分场地。2016年1月6日，马超与丹徒区高桥镇四方桥村村民委会签订租地协议，租期8年，占地4.4亩。2016年的5月份左右，马超拆除了原窑厂内的建筑物，并建成一栋3层生活用房（占地约140平方米）和一栋1层住宅用房（占地约130平方米），用于日常家庭居住及生活，建成一个厂房（占地约800平方米）和一个仓库（占地约600平方米）用于镇江超越鞋业有限公司的生产经营活动。

2022年2月下旬，为改善生活条件，马超在原1层住宅用房的楼顶自行组织加层建设活动，该建设项目未取得规划许可和施工许可，建设面积约130平方米，加层高度约3.5米，建成高度约6.5米，施工时间为2022年2月21日至3月底。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

经调查，2022年2月至3月，镇江超越鞋业有限公司处于停产状态，马超计划在原住宅用房的基础上进行加层房屋建设。从2022年2月21日开始，马超在未取得规划许可和施工许可的情况下，擅自组织无施工资质的人员进行自建房屋的加层建

筑活动，具体以点工的形式雇用薛林、田大国、袁新翔等进行分段施工，施工前未签订书面合同或安全生产协议，于3月7日前完成自建房屋加层建设中的基础工程（除混凝土浇筑外）。3月19日，马超以点工的形式雇用葛大月、王建平、陈太仁、周以颂、顾小林、陈明林等6人在自建房屋楼顶（高约6.5米）实施水泥摊平作业，马际学（马超的父亲）也来楼顶帮工。由于3月19日的楼顶混凝土未达到收光要求，收光作业安排3月20日由葛大月和王建平两人完成收光。3月20日上午5点20左右，王建平一人自行到该自建房屋楼顶进行混凝土收光作业，不慎从高约6.5米的楼顶坠落至地面，当场死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，正在隔壁二楼睡觉的马超起身赶到楼下，发现是王建平躺在地上，已经昏迷了，赶紧把王建平扶平盖好，立即打电话叫葛大月、王庆国和马际学（马超父亲）过来帮忙，随后报警和拨打120急救电话，并通知了村委会的王伟书记。随后葛大月去联系王建平的家属，马超开车去高速路口接120救护车来事故现场。公安部门迅速赶到，对现场进行了勘验，上午6点半左右，120救护人员赶到事故现场，进行抢救后确认王建平死亡。

三、事故性质和原因

（一）事故性质

该建设项目3月初已经开始进行施工，马超将工程承包给无施工资质的葛某等人，甲乙双方未签订施工合同和安全协议，未取得规划许可和施工许可，属于违法建筑。该工程施工前无

施工图纸、无施工组织设计、未制定质量安全管理措施，也无相应的安全生产管理体系，既有建筑和在建工程均存在极大的质量安全事故隐患。经事故调查组认定，该起事故是一起自建房生产安全责任事故。

（二）事故原因

1.直接原因:

王建平在高处临边作业前，未确认作业环境的安全状况，未按高处作业相关规定采取相应的安全防护措施（如戴安全帽和系安全绳等），无高处作业证等相关资格违规冒险作业，安全意识淡薄，不慎高处坠落死亡，这是该起事故的直接原因。

2.间接原因:

（1）施工人员葛大月、陈太仁、周以颂、顾小林、陈明林和马际学等6人，从事建筑活动前未经过安全生产教育培训，未取得高处作业证，未做好安全防护措施（如戴安全帽和系安全绳等）违规从事高处作业，对工友未尽到监护和提醒的义务。

（2）马超，在未取得规划许可和施工许可的情况下擅自组织房屋的建设活动，未取得安全管理从业资格证，不具备从事建筑活动相应的安全管理知识和管理能力；未组织制定高处作业安全生产制度和操作流程，未及时发现并消除生产安全事故隐患；雇用无高处作业证人员实施高处作业，且未对高处作业人员进行安全教育培训；未督促施工人员佩戴安全帽和系安全绳，未设置安全防护栏等安全设施；未安排安全管理人员进行现场管理。

四、对事故责任人员的处理建议

1.王建平，从事混凝土摊平和收光作业的现场施工人员。无高处作业资格证违规临边作业，作业时未佩戴安全帽和安全绳等安全防护措施，在无人监护的情况下擅自施工，安全意识淡薄，应对本次事故的发生负主要责任，鉴于其已在本起事故中死亡，故不予追究其相关责任。

2.葛大月、陈太仁、周以颂、顾小林、陈明林和马际学等6人，未取得高处作业资格证违规临边作业，作业时未佩戴安全帽和系安全绳等安全防护措施，心存侥幸，安全意识不足，未及时提醒和制止王建平冒险作业，对事故发生负有责任。建议由区住建局和高桥镇根据相关法律法规对其进行处理。

3.马超，事故房屋实际建设者。在未取得规划许可和施工许可的情况下擅自组织房屋的建设活动，未取得安全管理从业资格证，不具备从事建筑活动相应的安全管理知识和管理能力；未组织制定高处作业安全生产制度和操作流程，未及时发现并消除生产安全事故隐患；雇用无高处作业证人员实施高处作业，且未对高处作业人员进行安全教育培训；未督促施工人员佩戴安全帽和系安全绳，未设置安全防护栏等安全设施；未安排安全管理人员进行现场管理；对房屋建设工程中的安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款进行处罚；对于其违法建设行为，建议由区住建局和高桥镇根据相关法律法规对其进行处理。

建议公安机关根据调查和法制通案结果，依照法律对相关人员追究法律责任。

（三）区监委监察意见

该起事故中相关责任人员马超、葛大月、陈太仁、周以颂、陈明林、顾小林和马际学等7人均不属于区监委监察对象。对于相关属地政府、职能部门的履职情况，区纪委监委将做进一步调查处置。

五、事故防范和整改措施建议

为认真吸取这起事故的深刻教训，减少类似事故的发生，现提出如下整改建议：

1.区住建局要按照“管行业必须管安全”的原则，指导、协同各镇（街道、园区）针对违法建设行为开展大排查、大整治专项整治行动，形成问题隐患清单，区分轻重缓急，制定“一企一策”的整改方案，确保隐患问题整改闭环。同时，要提高安全生产宣传教育的精准性，摸索经验做法，加强建设项目尤其是小微建设项目的安全监管，确保我区建筑行业领域的安全稳定。

2.高桥镇要认真研究、制定合理措施来解决辖区内的违法建设问题，督促企业或自然人及时消除建设过程中存在的安全隐患问题。有针对性的开展宣传教育，在检查中排查，在排查后整治，在整治后提升，尤其要聚焦辖区内小微型建设项目、各类新建、改建和扩建项目等苗头性问题，提前介入，提前整改，确保辖区内生产安全形势持续稳定向好。

3.区应急管理局要以此类事故案例为典型，结合“安全生产月”等安全生产宣教活动，深入基层开展精准有效的安全警示教育活动。

镇江市丹徒区“3·20”事故调查组

2022年5月17日